

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2268/2530

นางทिला ประยงค์รัตน์
นางสมจิต จันทนพรชัย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

จำเลยออกเช็คพิพาทรวม 3 ฉบับ เพื่อชำระหนี้ให้แก่โจทก์แม้ธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงินไปในวันเดียวกันทุกฉบับ แต่การออกเช็คดังกล่าวเป็นการสั่งให้ธนาคารจ่ายเงินตามจำนวนและวันที่ที่ปรากฏในเช็ค ซึ่งจำเลยผู้ออกเช็คอาจมีเงินจ่ายตามเช็คหรือมีเจตนาให้ใช้เงินตามเช็คแต่ละฉบับหรือไม่แตกต่างกันได้ การที่จำเลยออกเช็คหลายฉบับและธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินดังกล่าว จึงเป็นการกระทำผิดหลายกรรม ศาลต้องลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยออกเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้แก่โจทก์อันเป็นการยืนยันว่าจำเลยมีเจตนาจะใช้เช็คนั้นชำระหนี้แม้จะมีได้ระบุว่าชำระหนี้ในมูลหนี้อะไรก็ไม่ใช่ฟ้องเคลือบคลุม เพราะเป็นรายละเอียดที่จะนำสืบในชั้นพิจารณา.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ออกเช็ครวม ๓ ฉบับ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๒๗ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๓ จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๗ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ชำระหนี้แก่โจทก์ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๗ โจทก์นำเช็คดังกล่าวเข้าเรียกเก็บแต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินทั้งสามฉบับ ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓ ประมวลกฎหมายหมายอาญา มาตรา ๙๑

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว สั่งคดีมีมูล

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓ การกระทำของจำเลยเป็นความผิดสามกระทง จำคุกกระทงละ ๒ เดือน รวมจำคุก ๖ เดือนจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๓ เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ในปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดเพียงกรรมเดียว ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้ลงโทษจำเลยเป็น ๓ กระทงโดยถือว่าเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันจึงมิชอบนั้น ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าแม้ธนาคารจะได้ปฏิเสธการจ่ายเงินไปในวันเดียวกันทั้งหมดทุกฉบับก็ตามแต่การออกเช็คดังกล่าวเป็นการ

สั่งให้ธนาคารจ่ายเงินตามจำนวนและวันที่ที่ปรากฏในเช็ค ซึ่งจำเลยผู้ออกเช็คอาจมีเงินจ่ายตามเช็ค หรือมีเจตนาให้ใช้เงินตามเช็คแต่ละฉบับหรือไม่แตกต่างกันได้ การที่จำเลยออกเช็คหลายฉบับ และธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิสดังกล่าวแล้วจึงเป็นการกระทำผิดหลายกรรมต่างกัน ศาลต้องลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑

ในปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยออกเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้อะไร จึงเป็นฟ้องที่เคลือบคลุมศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยออกเช็คพิพาทดังกล่าวชำระหนี้แก่โจทก์ อันเป็นการยืนยันว่าจำเลยมีเจตนาจะใช้เช็คนั้นชำระหนี้แม้จะมีได้ระบุว่าชำระหนี้ในมูลหนี้อะไรก็ไม่เป็นฟ้องที่เคลือบคลุม เพราะเป็นรายละเอียดที่จะนำสืบในชั้นพิจารณา ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เนลิม การปลื้มจิตต์)

ศาลจังหวัดมหาสารคาม - นายทองหล่อ โฉมงาม

ศาลอุทธรณ์ - นายสุทิน นนทแก้ว

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ